Registraire des entreprises Québec

Produire des statuts de constitution

Avant de commencer

Description du service

Ce service en ligne permet de produire des statuts de constitution afin de constituer une société par actions sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1), ci-après appelée *LSA*.

Si votre société est une personne morale déjà existante dans une autre juridiction et que vous souhaitez uniquement l'immatriculer au Québec, vous devez utiliser le service Produire une déclaration d'immatriculation d'une personne morale.

Vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de Services Québec afin d'obtenir de l'assistance pour produire votre demande en ligne. Pour ce faire, consultez la page Coordonnées du Registraire des entreprises du site Internet **Québec.ca**.

Renseignements et documents requis

Pour produire des statuts de constitution, vous aurez à fournir les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du domicile de chacun des fondateurs;
- le nom de la société par actions, les versions de ce nom dans une autre langue que le français ainsi que le numéro de référence de la réservation de nom, s'il y a lieu, à moins que vous désiriez demander une désignation numérique pour tenir lieu de nom;
- les dispositions concernant le capital-actions, les restrictions sur le transfert des titres ou des actions, les limites imposées aux activités et les autres dispositions que vous désirez faire figurer dans les statuts;
- le nombre d'administrateurs;
- la date à laquelle vous désirez faire établir le certificat si vous ne souhaitez pas que le Registraire des entreprises y attribue la date de réception de la demande;
- les coordonnées de la personne à contacter dans le cas où le Registraire aurait besoin d'informations supplémentaires pour traiter la demande.

Après avoir transmis votre demande, vous devez noter le numéro de référence obtenu à la page Accusé de réception, car vous en aurez besoin pour produire votre déclaration initiale.

Particularités du service

IMPORTANT

La production de statuts de constitution avec une déclaration initiale se fait en deux étapes :

1. **Produire des statuts de constitution avec la déclaration initiale**
   Vous devez produire vos statuts de constitution en y joignant les annexes, s'il y a lieu.

2. **Produire une déclaration initiale**
   Vous devez produire une déclaration initiale dans un délai de 48 heures suivant la transmission des statuts de constitution.

Instructions relatives au choix du nom de la société par actions

Vous pouvez demander une désignation numérique pour tenir lieu d'un nom ou proposer un nom pour la société.

Si vous proposez un nom, vous devez vous assurer qu'il est conforme notamment

- à l'article 16 de la LSA;
- au Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., c. S-31.1, r.1.02);
- au Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., c. C-11, r.9);
- à la réglementation professionnelle régissant votre société.

Le nom de la société qui ne comprend pas l'expression *société par actions* ou *compagnie* doit être suivi de la mention *s.a.*, *inc.* ou *ltée* afin d'indiquer que la société est à responsabilité limitée.

Vous devrez prendre des moyens raisonnables pour vous assurer que le nom choisi est conforme à la loi et aux règlements, et ce, même si le Registraire exerce un contrôle de certains critères prévus par la loi. En ce sens,

avant de produire la présente demande, vous pouvez

- procéder gratuitement à une recherche et à une vérification du nom au moyen du service en ligne Rechercher une entreprise au registre;
- demander une réservation de nom auprès du Registraire au moyen du service en ligne Produire une demande de réservation de nom, moyennant le paiement des droits exigibles. La réservation sera valide pour 90 jours et inclura un rapport de recherche.

L'un des fondateurs devra déclarer, au nom de tous les fondateurs, s'il y a lieu, que des moyens raisonnables ont été pris pour s'assurer que le nom choisi est conforme à la loi.

Le Registraire **refusera d'établir le certificat de constitution** lorsque le nom proposé n'est pas conforme aux paragraphes 1° à 6° ou 8° de l'article 16 de la LSA.

Traitement de la demande

Après la réception des statuts, des autres documents exigés par la loi et de la déclaration initiale, le Registraire enregistre la date de réception, procède à l'examen de la demande et analyse notamment la conformité du nom, le cas échéant. Si la demande est conforme et complète et que les frais ont été payés, il établit un certificat de constitution et y attribue une date. Il immatricule la société et lui attribue un numéro d'entreprise du Québec (NEQ). Par la suite, les statuts de constitution, les documents qui y sont joints ainsi que le certificat de constitution sont déposés au registre sous ce NEQ.

Le Registraire transmet un exemplaire des statuts et du certificat à la société ou à son représentant. Il incombe aux intéressés de vérifier la légalité et l'exactitude du contenu des statuts et des autres documents transmis au Registraire. Ils doivent également vérifier les informations concernant la société qui figurent au registre à **Québec.ca**.

La société est constituée à la date et, le cas échéant, à l'heure figurant sur le certificat de constitution. Elle est, à compter de ce moment, une personne morale.

L'immatriculation de la société vise à rendre publiques des informations essentielles pour les citoyens et les entreprises ayant à transiger avec elle. Le NEQ sert d'identifiant à la société dans ses communications avec le Registraire ou lorsqu'elle veut s'inscrire à différents programmes et services du gouvernement du Québec.

À la suite de votre demande

Après avoir transmis les statuts de constitution, vous devrez produire la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (L.R.Q., c. P-44.1) dans un délai de 48 heures.

La société devra mettre à jour les informations la concernant dans les 30 jours de la date où survient un changement en produisant une déclaration de mise à jour au moyen de nos services en ligne.

Navigation dans le service en ligne

Après chaque étape, vous pouvez enregistrer les renseignements inscrits afin de compléter la demande plus tard. Vous avez un délai de 90 jours pour compléter votre demande, sinon elle sera annulée.

Modification des renseignements après leur transmission

Lorsque les statuts de constitution sont publiés au registre, **il n'est plus possible d'annuler la société par actions autrement que par l'obtention d'un jugement du tribunal**.

Si, à la suite de la transmission de votre demande, vous constatez qu'elle comporte des erreurs, communiquez avec le service à la clientèle du Registraire des entreprises fourni par Services Québec. Vous trouverez les coordonnées des bureaux de Services Québec dans la page Coordonnées du Registraire des entreprises.

Tarifs

Pour que les statuts de constitution soient déposés au registre, vous devez payer les frais exigés dans un délai maximal de 10 jours suivant la transmission de la demande. Après ce délai, votre demande pourrait être annulée.

Vous pouvez payer par carte de crédit à la page Accusé de réception du service en ligne que vous avez utilisé ou au moyen du service Effectuer un paiement, en prenant soin de spécifier le numéro de référence de la demande.

Si vous optez pour un autre mode de paiement, vous aurez besoin du logiciel Acrobat Reader pour pouvoir imprimer un bordereau de paiement. Vous devrez joindre ce bordereau à votre chèque ou mandat-poste ou le présenter au moment de votre paiement en personne dans l'un des bureaux de Services Québec de Québec ou de Montréal.

Consultez les tarifs du Registraire des entreprises à **Québec.ca**.

Québec

© Gouvernement du Québec